Vendere una casa ereditata con più eredi

Aggiornato il 16 ottobre 2026 · Redazione EreditareCasa · Verificato sulle fonti normative il 16 ottobre 2026

Quando una casa è ereditata da più persone, tra gli eredi si crea una **comunione ereditaria**: ognuno è proprietario di una quota ideale dell'intera casa. Per vendere l'immobile intero **devono firmare tutti**, di persona o tramite procura.

Chi firma e come

- **Tutti gli eredi** firmano preliminare e rogito.
- Chi non può essere presente rilascia una **procura notarile** (in Italia o al consolato, se è all'estero).
- Se tra gli eredi c'è un **minore** o una persona sotto tutela o amministrazione di sostegno, serve l'autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale, che allunga i tempi.

Come si divide il ricavato

Il prezzo si divide in proporzione alle quote. Se manca il testamento, valgono le quote della successione legittima: per esempio, coniuge e due figli ereditano un terzo ciascuno. Il notaio può indicare nell'atto come ripartire il prezzo tra i venditori.

Situazione	Quote tipiche senza testamento
Coniuge e un figlio	1/2 ciascuno
Coniuge e due o più figli	1/3 al coniuge, 2/3 divisi tra i figli
Solo figli	In parti uguali
Coniuge, senza figli, con genitori o fratelli del defunto	2/3 al coniuge, 1/3 agli altri

Il coniuge ha inoltre per legge il **diritto di abitazione** sulla casa familiare: se vive nella casa, la vendita richiede anche il suo consenso a rinunciare a questo diritto, e il prezzo ne tiene conto.

Spese anticipate da un solo erede

Capita che un erede abbia pagato IMU, condominio o lavori per tutti. Conviene mettere per iscritto prima della vendita come verranno rimborsate: è una delle cause più frequenti di lite al momento del rogito.

Se un erede non vuole vendere

Nessun erede può essere obbligato a vendere la casa intera, ma ciascuno può chiedere la divisione o vendere la propria quota. Le strade possibili sono spiegate nella guida sugli eredi in disaccordo.

Domande frequenti

Come si divide il ricavato della vendita tra gli eredi?

Un erede che vive all'estero deve venire in Italia per il rogito?

Fonti

- Codice civile, art. 540 (Normattiva)
- Codice civile, art. 581 (Normattiva)
- Codice civile, art. 582 (Normattiva)
- Codice civile, art. 732 (Normattiva)

Fa parte della guida Come vendere una casa ereditata, passo per passo.

Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale e aggiornate alla data indicata. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul tuo caso specifico. Hai trovato un errore? Scrivici dalla pagina Chi siamo.